T3 Resumen

# La negociación en el ámbito laboral

Técnicas afines · En tus apuntes: págs. 3-25

## ⚔️ Conflicto y negociación

págs. 3–7

Hay **conflicto** cuando dos o más partes se enfrentan para alcanzar objetivos que perciben **incompatibles**. La **negociación** es la solución óptima: un acuerdo satisfactorio para todas.

### Cohen

Campo de conocimiento y acción para **ganarse el favor** de alguien de quien se quiere obtener algo.

### Fisher y Ury

Conseguir lo que se pretende mediante **comunicación de doble sentido** hacia decisiones justas.

### Depre

Discusión multilateral con una **asociación creativa de ideas** para **transformar** un conflicto.

### Jandt y Gillette

Invertir capacidades para lograr beneficios que **ninguna parte obtendría** con el bloqueo de la otra.

### Kennedy, Benson y McMillan

Proceso que resuelve un conflicto con **acuerdos o acercamiento** hacia una posición aceptable para ambos.

### Nierenberg

**Dar y recibir**: el método **menos dificultoso** para resolver diferencias.

En lo laboral se negocia en convenios colectivos, reestructuraciones, movilidad, ascensos, salario, horas extra, jornada, descansos... La **reforma laboral de 2021** da especial relevancia a la negociación.

### 🔥 Elementos del conflicto

a. **Enfrentamiento**, con tensión y hostilidad.
b. Objetivos **incompatibles** (a veces por percepciones sesgadas).
c. **Interdependencia**: sin ella no hay conflicto.

### 🤝 Elementos de la negociación

1. Niveles de **interdependencia**.
2. **Comprensión común**.
3. Motivación **contradictoria**: obtener y conceder.
4. Relaciones de **poder**: con mucho desequilibrio, se impone.
5. La **percepción** de quienes negocian.

Antes de negociar: **acotar y evaluar** el conflicto (niveles, variables, su peso) y trazar un **plan general**. Los **convenios colectivos** son esenciales para regular las condiciones de trabajo, también en PRL: quienes negocian conocen los riesgos de su sector.

## 📈 Etapas de la negociación

págs. 7–9

- `Fase I · Definición del contenido` : protocolo (lugar, orden y prioridad de asuntos, calendario, comisión de cada parte) y exigencias argumentadas. Mucho **antagonismo** y firmeza, casi sin concesiones.

- **Fase II · Dinámica negociadora** : ofertas, contraofertas, cesiones. Flexibilidad: al menos una parte concede. **Dinámica y muy táctica**.
- **Fase III · Resolución y acuerdos** : acuerdo que deje satisfecha a cada parte.

### 🔑 El acuerdo

No puede quedarse en el gesto: **por escrito y firmado por las dos partes**; si es muy complejo, con una **comisión de seguimiento** y vigilancia.

### 📐 Amplio

Recoge los intereses de cada parte.

### ⚡ Eficiente

Resuelve de forma **rápida, justa y realizable**.

### ⏳ Duradero

Efecto permanente o lo más largo posible.

### 🤲 Sin derrota

No es la derrota de nadie: **vencimiento mutuo**.

## 🧭 Tipos de negociación

págs. 9–13

| | Poca importancia al resultado | Mucha importancia al resultado |
|---|---|---|
| **Mucha importancia a la relación** | 🤝 **Acomodativa** perder/ganar | 🧩 **Colaborativa** ganar/ganar |
| **Poca importancia a la relación** | 🫳 **Evitativa** perder/perder | 🏆 **Competitiva** ganar/perder |

### 🤝 Acomodativa

Relación dócil: **ceder a corto plazo para ganar a largo** (confianza, beneficios futuros). **No permanente**, para no ser siempre la parte débil.

### 🏆 Competitiva

Agresiva; el otro es un **adversario**; prima el resultado sobre la relación. Interesa si **solo se negocia una vez**, solo importa lo económico o es **distributiva**.

### 🧩 Colaborativa

Ambas partes asertivas; **intereses mutuos** y **criterios objetivos**, no posiciones. **Vital a largo plazo**.

### 🫳 Evitativa

No negociar: hay **más que perder que ganar**; la mejor alternativa sin acuerdo es mejor que el resultado previsible.

| Competitiva | Colaboradora |
|---|---|
| **La otra parte es un adversario** | Relación **amistosa** |
| **Se busca la victoria** | Se busca el **acuerdo** |
| **Se desconfía** | Se **confía** |
| **Se insiste en la posición** | Se insiste en el **acuerdo** |
| **Se contrarrestan argumentos · se amenaza** | Se **informa** · se **ofrece** |
| **Sacar los mayores beneficios** | Se **aceptan pérdidas** para llegar al acuerdo |

⚠ **Ojo en el test**
Los dos modelos (competitivo y colaborador) **difícilmente se entrelazan;** en cambio, los cuatro tipos pueden cambiar de una fase a otra según el objetivo.

## 🔬 Análisis del proceso

págs. 13–15

Cada negociación es **única,** aunque sea en el mismo entorno y con los mismos moderadores. Variables: número de negociadores · **poder de decisión** · intereses · **alternativas** si no hay acuerdo · emociones · personalidad · experiencia · formación y ética · **información** · relaciones · antecedentes · condiciones físicas del lugar · **clima** (tenso, neutral, cordial) · **tiempo** · presiones externas.

### 🙋 Personales

**Características individuales** (edad, sexo, formación) y **motivos y actitudes**. Elegir mal a los negociadores puede truncarlo todo.

### 🎭 De rol

Influencias de la **parte a la que representa** y expectativas puestas en él.

### 🏛 Situacionales

**Lugar** (neutral o de una parte), sala, ambiente, **temperatura**. Muy importantes y **poco atendidas**.

## 🦺 La negociación en PRL

págs. 16–20

Es una necesidad: los trabajadores tienen **derecho a participar** en lo que afecta a su seguridad y salud. Debe partir siempre de una negociación **cordial y civilizada**.

**Ventajas**: pone en marcha la **creatividad** · aumenta la **credibilidad** del negociador · quien participa **defiende** los resultados · **baja la tensión** del conflicto.

### ✉ El mensaje

Antes, fijar **qué mensaje** y **quién lo transmite** (interlocutor fiable). Claro · **breve** y adaptado a los receptores · ideas precisas · natural y con esquema lógico.

### 🗣 El negociador

Tono **amable pero serio** · **contacto visual** · saber **escuchar** · **margen de concesión** · partir del **agradecimiento**. Posturas argumentadas, **experto** en el tema, crea **dependencia mutua**, iniciativa, clima constructivo.

### 🔑 El lugar

Espacio confortable y neutral. **Mesa redonda** sin posición dominante; si la hay, para el **moderador**. Los que comparten postura, **no juntos**. Negociar «en casa del propietario», en una gran mesa de lujo, intimida a la otra parte.

Ayudan el **humor** y una charla informal al principio. Lenguaje inclusivo: «la solución que necesitamos», «el problema que tenemos»: que todos ganen algo.

**Marco de la negociación**: elementos **esenciales** = objetivos del negociador A y B, el **acuerdo**, las **alternativas y límites**. Elementos no esenciales que condicionan la estrategia: grupos de presión, estilo, necesidades y aspiraciones, información, tiempo, autoridad y poder. Además, otros condicionantes externos.

## 🎓 El método Harvard

págs. 20–25

Negociación basada en **principios**: no dar relevancia al **regateo de posiciones** y **separar a las personas del problema**, buscando beneficios mutuos.

**Problemas de aferrarse a posiciones**: el acuerdo es menos probable y menos satisfactorio · posiciones extremas = más tiempo y esfuerzo · doblegar al otro genera rencor · pone en peligro la relación. Pero la negociación **blanda** tampoco: deja un acuerdo insatisfactorio para la parte blanda.

### 👥 Personas

**Separarlas del problema**. Se puede tratar el asunto y mantener la relación a la vez.

### 🎯 Intereses

Concentrarse en los **intereses**, no en las posiciones.

### 💡 Opciones

Generar **varias posibilidades** antes de decidir.

### 📏 Criterios

Que el resultado se base en un **criterio objetivo**.

### 👁 Percepción

Ponerse en el **lugar del otro**, una de las habilidades más valiosas (sin tener que darle la razón). Implicarle en la solución.

### 💢 Emoción

Puede pesar más que el asunto. **Foro previo** para liberarlas sin reaccionar de forma irracional.

### 💬 Comunicación

**Escuchar de forma activa** · hablar para ser comprendido · hablar con un propósito.

---

Resumen de la Unidad Didáctica 3 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.